

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3077/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหลัม เบอร์
สาย เติ่น เรือ เมอส์ก สาขา กรุงเทพ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 613

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

โจทก์ส่งของออกนอกราชอาณาจักรโดยมิได้เสียภาษีอันเป็นการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 27 เป็นเหตุให้จำเลยผู้ขนส่งไม่อาจออกใบตราส่งให้โจทก์ได้ การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยไม่ออกใบตราส่งให้จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จ้างจำเลยขนไม้สักไปยังประเทศญี่ปุ่นผู้รับจ้างได้ขนไม้ดังกล่าวขึ้นเรือของจำเลยแล้ว จำเลยไม่ยอมออกใบตราส่งเป็นเหตุให้บริษัทผู้ซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถรับไม้สักได้จึงบอกเลิกสัญญากับโจทก์ทำให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 รับสินค้าของโจทก์ขึ้นเรือเพราะโจทก์กล่าวเท็จว่าโจทก์เสียภาษีแล้ว ต่อมาจำเลยที่ 1 จึงทราบว่าโจทก์ส่งสินค้าออกโดยไม่ชำระ

ภาษีอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย ข้อตกลงในการขนส่งจึงตกเป็นโมฆะจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องออกใบตราส่งและไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายตามฟ้อง

โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ส่งไม้สักไปยังลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากขนส่งสินค้าขึ้นเรือของจำเลยที่ 1 และเรือออกจากประเทศไทยแล้วความปรากฏว่า โจทก์ยังไม่ได้เสียภาษีศุลกากร สินค้าดังกล่าวจึงไม่มีใบขนสินค้าขาออก ปัญหาว่าโจทก์เรียกร้องให้จำเลยออกใบตราส่งให้โจทก์ได้หรือไม่พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 27 บัญญัติว่าผู้ส่งหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษีออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีสำหรับของนั้นมีความผิด ให้ปรับสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ เห็นว่า การกระทำความผิดดังกล่าวโจทก์อาจต้องรับโทษตามกฎหมายดังกล่าวและหากจำเลยออกใบตราส่งสำหรับสินค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้ง ๆ ที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี ก็อาจเป็นการร่วมกระทำความผิดกับโจทก์ด้วย โจทก์ละเมิดกฎหมายโดยส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยมิได้เสียค่าภาษี หากบังคับให้จำเลยต้องออกใบตราส่งให้โจทก์ในกรณีเช่นนี้ โจทก์ก็อาจนำใบตราส่งสินค้าไปรับเงินค่าสินค้าจากธนาคาร และส่งใบตราส่งดังกล่าวไปให้ผู้ซื้อสินค้าในต่างประเทศไปรับสินค้าดังกล่าวได้ ก็เท่ากับส่งเสริมและสนับสนุนให้โจทก์ดำเนินธุรกิจมีรายได้โดยไม่

ต้องเสียค่าภาษีคดีจึงเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อโจทก์มิได้เสีย
ภาษีสำหรับสินค้าดังกล่าว จึงไม่อาจเรียกให้จำเลยออกไปตราสั่งให้โจทก์ได้ที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์นำคดีมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นการใช้สิทธิไม่
สุจริตนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>